2024-06-1-055-002

罗某危险驾驶案

——醉驾行经城市快速路不属于从重处理情形

关键词 刑事 危险驾驶罪 醉驾 城市快速道路 从旧兼从轻

基本案情

2023年6月26日4时许，被告人罗某酒后驾驶小型轿车途经广东省广州市新光快速路，行驶至广州市番禺区光明北路番禺区康乐路北14米处，碰撞前方樊某某驾驶的小型轿车后被查获。经鉴定，罗某血液酒精含量为97.4毫克/100毫升，属醉酒。交通事故认定书认定，罗某承担事故全部责任。案发后罗某向樊某某赔偿经济损失，并获得谅解。

广东省广州市番禺区人民法院于2023年12月29日作出（2023）粤0113刑初1742号刑事判决：被告人罗某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十五日，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。宣判后，没有上诉、抗诉，判决已经发生法律效力。

裁判理由

法院生效裁判认为：被告人罗某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。根据2023年12月28日施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》的规定，在城市快速路上醉酒驾驶的，不属于从重处理情节。本案发生于2023年6月26日，根据“从旧兼从轻”原则，法院在审理本案时适用新施行的意见，不再将罗某醉酒驾车行经城市快速道路作为从重处罚情节。罗某醉酒驾驶机动车，造成交通事故，负事故全部责任，从重处罚。罗某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并自愿认罪认罚，向事故对方赔偿经济损失，并取得谅解，可以从轻处罚。综合考虑

人民法院案例库

，依法作出上述裁判。

裁判要旨

2013年施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定，在高速公路、城市快速路上醉酒驾驶机动车的，从重处罚。2023年施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第十条规定，在高速公路上醉酒驾驶，应从重处理，不再涵盖城市快速路，审判时应按照“从旧兼从轻”原则处理。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第133条之一第1款第2项

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第10条

一审：广东省广州市番禺区人民法院（2023）粤0113刑初1742号刑事判决（2023年12月29日）

本案例文本已于2024年3月8日作出调整

人民法院案例库